SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1132401 - ES (2026/0411805-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
IMPETRANTE	:	EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO
ADVOGADOS	:	EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
		ANTONIO MALVA NETO - DF034121
		RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA - DF036482
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE	:	VITOR SILVA VITORIO (PRESO)
CORRÉU	:	DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS
CORRÉU	:	ADEMILSON STORCK DE OLIVEIRA
CORRÉU	:	AGUINALDO BARBOSA DA SILVA
CORRÉU	:	ALBERTO VENTURIN FRACAROLLI
CORRÉU	:	CARLOS ROBERTO DA SILVA
CORRÉU	:	FLAVIO TARDIN FARIA
CORRÉU	:	HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA
CORRÉU	:	JORGE LUIS COSSETTI FRACAROLLI
CORRÉU	:	JOSE VALENTIN FRACAROLI
CORRÉU	:	JULIO CEZAR MATTEDI
CORRÉU	:	MARCIO JOSE PEREIRA LEMOS
CORRÉU	:	MÁRCIO BARROZO ARANHA
CORRÉU	:	PAULO SERGIO BRITO DOS SANTOS
CORRÉU	:	RAFAEL SOARES STORCH
CORRÉU	:	RIVADAR MAIA DA FONSECA
CORRÉU	:	ROMILDO RODRIGUES
CORRÉU	:	ROSEMEIRE SOMMER SILVA
CORRÉU	:	SIMONE MATTEDI GIURIATO
CORRÉU	:	TACIANO SOARES MATTEDI
CORRÉU	:	THIAGO DE RESENDE GAVA
CORRÉU	:	WALACE SIMONASSI BORGES
CORRÉU	:	WALTER LUIZ SCHELLEMBERG FILHO

Edição nº 460 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 14 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60783605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/10/2026 22:17:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2026. Código de Controle do Documento: 961cec6e-c0a5-4865-8cb2-5d58d134b22f

CORRÉU	:	WEBER DE MORAES
CORRÉU	:	WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO
CORRÉU	:	WESLEY PEREIRA LOURENCO
CORRÉU	:	LUCAS SCALFONI FRACAROLI
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

VITOR SILVA VITORIO alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo **Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo** no HC n. 5016636-49.2026.8.08.0000.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Sua prisão preventiva, decretada em 20/11/2025, foi substituída por medidas cautelares diversas em 19/12/2025, por ocasião do recebimento da denúncia. Em 18/7/2026, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares – ES restabeleceu a custódia. A Corte estadual, por maioria, denegou a ordem lá impetrada.

A defesa sustenta, em síntese:

a) a ausência de fato novo e contemporâneo apto a justificar o restabelecimento da prisão preventiva, porque o suposto descumprimento das cautelares empresariais, único fato tido como superveniente, revelou-se inexistente, conforme reconhecido pela própria Administração Fazendária e pelo acórdão impugnado;

b) a impossibilidade de o Tribunal de origem manter a custódia mediante acréscimo de fundamentos não empregados no decreto prisional;

c) a impossibilidade de utilizar pronunciamentos judiciais relativos a corréus para agravar a situação cautelar do paciente;

d) a violação do contraditório prévio previsto no art. 282, § 3º, do CPP;

Edição nº 460 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 14 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60783605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/10/2026 22:17:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2026. Código de Controle do Documento: 961cec6e-c0a5-4865-8cb2-5d58d134b22f

e) a ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão (fls. 3-33).

A defesa requer a revogação da prisão preventiva, com o restabelecimento das medidas cautelares diversas impostas em 19/12/2025, com ou sem a imposição de novas obrigações.

Indeferida a liminar (fls. 2.987-2.989) e prestadas as informações (fls. 3.001-3.032), **o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, mas pela concessão da ordem, de ofício, para que se restabeleçam as medidas cautelares alternativas anteriormente fixadas (fls. 3.038-3.045).**

Decido.

O habeas corpus comporta pronta solução, uma vez que há entendimento dominante desta Corte Superior a respeito do tema central trazido pela defesa.

I. Contextualização

Ao restabelecer a prisão preventiva do paciente, em 18/7/2026, pela suposta prática de **organização criminosa**, **lavagem de dinheiro** e **falsidade ideológica**, o Juízo singular destacou o seguinte:

> VIII. DA ANÁLISE INDIVIDUALIZADA
> VIII.1. DOS RÉUS CUJA PRISÃO PREVENTIVA SE RESTABELECE
> (...)
> a) VITOR SILVA VITÓRIO
> Controlador de fato da Via Café – Comércio e Exportação Ltda. e líder do grupo Xodó, recebeu, entre 2020 e 2022, R$ 646.679.584,33 em notas fiscais emitidas por empresas bloqueadas pela SEFAZ, adquirindo café diretamente de produtores sem nota e solicitando a emissão de notas simuladas para "regularizar" o estoque, em operações trianguladas para a indústria sem circulação real da mercadoria pelas intermediárias.
> Como razão superveniente e personalizada, a SEFAZ/ES certificou que a Via Café não prestou nenhuma das informações determinadas em 19/12/2025 nem emitiu documento fiscal desde a deflagração, o que — incompatível com sua estrutura logística — sugere fortemente que a empresa segue operando por meio de noteiras interpostas.

> Persistem, assim, atuais e agravados, os fundamentos do art. 312 do CPP, razão pela qual restabeleço sua prisão preventiva.

O Tribunal de origem manteve a medida extrema em acórdão assim motivado (fls. 454-457, destaquei):

> Com efeito, o Ofício/GEINF n. 003/2026 provém da mesma Gerência da Secretaria de Estado da Fazenda de cujo pronunciamento anterior a autoridade coatora extraiu a premissa do ato impugnado, e foi trazido aos autos da ação penal pelo próprio Ministério Público.
> Nele se afirma, em resposta direta aos quesitos correspondentes às cautelares empresariais, que o relatório de estoque e o relatório de cheques vêm sendo assinados pelo sócio e pelo contador responsável, que a empresa vem apresentando regularmente a declaração relativa aos cheques emitidos e que as entradas existentes foram documentadas por Nota Fiscal Eletrônica modelo 55.
> Não se cuida, portanto, de prova unilateralmente produzida pela defesa, a ser confrontada com a versão da autoridade fazendária, tampouco de material cuja valoração dependesse de dilação probatória: é a própria fonte da certificação negativa que, em atualização posterior, afirma o contrário quanto ao encaminhamento das informações determinadas em 19/12/2025.
> Impõe-se reconhecer, por dever de honestidade judicial, que a assertiva de que a Via Café não teria apresentado documentação alguma nem emitido documento fiscal desde a deflagração não subsiste em sua literalidade. Cai, com ela, o principal argumento de que se valeu esta Relatoria ao indeferir a liminar, e cai também a leitura, sustentada no parecer ministerial, de que a comprovação defensiva seria unilateral.
> Disso não decorre, entretanto, a automática concessão da ordem, por três ordens de razões que passo a expor.
> A primeira é que o mesmo documento que infirma a premissa original aporta elementos supervenientes de sinal oposto.
> Registra a autoridade fazendária que, imediatamente após a deflagração da operação, a matriz cessou as transferências para a filial capixaba de Guaçuí e passou a destiná-las exclusivamente à filial de Varginha/MG, no montante de R$ 65.338.450,00, e que diligência realizada naquele Estado não identificou, no endereço cadastrado, estoque de café ou evidência de movimentação operacional, achando-se a inscrição estadual em processo de suspensão ou cancelamento.
> A explicação defensiva — de que o imóvel se destina exclusivamente a escritório e de que as mercadorias permanecem depositadas em armazém geral — é plausível e veio documentada.

> Sua confrontação com o levantamento fiscal, com os registros de passagem e com as planilhas que instruem o ofício constitui, todavia, exatamente o tipo de exame que a via eleita não comporta.
> [...]
> A terceira razão, e a mais decisiva, é de ordem processual.
> [...]
> E, o que é ainda mais relevante, essa exata controvérsia já se encontra submetida ao juízo natural: o pedido de reconsideração apresentado em 23/07/2026 recebeu manifestação ministerial contrária, foi sucessivamente complementado — inclusive pela petição de 27/08/2026 e pelo próprio Ofício/GEINF n. 003/2026, juntado aos autos de origem pelo Ministério Público em 25/08/2026 — e ainda aguarda deliberação.
> [...]
> A leitura integral do ato coator revela que a decisão se estruturou sobre dois vetores expressamente qualificados como convergentes e autônomos, e que, no capítulo destinado à análise individualizada, o restabelecimento da custódia do paciente foi ancorado em razão superveniente e personalizada — a certificação fazendária relativa especificamente à Via Café —, somada aos elementos já concretamente descritos no decreto originário quanto à sua posição de controlador de fato e às operações trianguladas que lhe são imputadas.
> Os pronunciamentos colegiados relativos aos corréus operaram, nesse contexto, como reforço argumentativo do juízo sobre a natureza estrutural e a capacidade de rearticulação da organização, e não como fundamento único ou substitutivo da individualização.
> [...]
> A primeira é que as medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal já foram aplicadas ao paciente em 19/12/2025, em regime que incluía justamente obrigações de transparência e de controle fiscal, e foram reputadas ineficazes à vista do quadro certificado pela autoridade fazendária, incidindo com precisão o comando do artigo 282, § 4º, do mesmo diploma.
> [...]
> A alteração do quadro informativo verificada em agosto de 2026 é relevante, mas não converte em teratológico o ato praticado em julho, nem autoriza que esta Corte, em cognição sumária e sem instrução, substitua-se ao magistrado que detém contato direto com a integralidade dos elementos e a quem o artigo 316 do Código de Processo Penal comete, precisamente, essa reavaliação.

II. Restabelecimento da prisão preventiva – premissa fática infirmada pela própria Administração Fazendária

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,

automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

A seu turno, a custódia somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Na espécie, verifico que o Magistrado de origem embasou sua decisão em elementos concretos e idôneos – **notadamente a certificação, pela Secretaria de Estado da Fazenda, de que a Via Café não havia prestado nenhuma das informações determinadas em 19/12/2025 nem emitido documento fiscal desde a deflagração da operação**. No momento em que o decreto foi proferido, esse dado sinalizava a ineficácia das cautelares empresariais anteriormente impostas.

Todavia, entendo que esse fundamento não se mostra bastante, **em juízo de proporcionalidade**, para manter o paciente sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, sobretudo porque **a premissa fática que o sustentava foi infirmada pela própria fonte que a produziu**.

A Gerência Estratégica de Informações Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda havia expedido a certificação negativa. Essa mesma Gerência registrou, no Ofício/GEINF n. 003/2026, de 25/8/2026, que os relatórios de estoque e de cheques vinham sendo encaminhados e assinados pelo sócio e pelo contador. Registrou ainda que a empresa apresentava regularmente a declaração de cheques emitidos e que as entradas estavam documentadas por nota fiscal eletrônica (fls. 450 e 454). O ofício foi juntado à ação penal pelo próprio Ministério Público estadual.

O Tribunal de origem reconheceu que a assertiva em que se apoiou o decreto não subsiste em sua literalidade e que não se tratava de prova unilateralmente produzida pela defesa (fl. 454).

Desfeito o único fato apontado como superveniente e personalizado, não remanesce, no ato de 18/7/2026, a indicação de fato novo, posterior à

Edição nº 460 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 14 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60783605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/10/2026 22:17:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2026. Código de Controle do Documento: 961cec6e-c0a5-4865-8cb2-5d58d134b22f

soltura e atribuível ao paciente, capaz de demonstrar a ineficácia das cautelares fixadas em 19/12/2025 (arts. 282, § 4º, 312, § 2º, e 316 do CPP). Foi o que bem salientou o Ministério Público Federal (fl. 3.043, grifei):

> No caso concreto, o ato decisório do Juízo de primeiro grau, proferido em 18 de julho de 2026, decretou o restabelecimento da custódia cautelar sob o fundamento exclusivo de que a pessoa jurídica Via Café Comércio e Exportação Ltda. teria descumprido as cautelares empresariais impostas por ocasião da concessão de liberdade em 19 de dezembro de 2025, especificamente pela suposta ausência de prestação de informações e falta de emissão de notas fiscais perante o Fisco estadual.
> Não obstante, constata-se dos autos que **o fundamento fático norteador do decreto prisional restou infirmado por documento oficial emitido pela própria Administração Fazendária Estadual**. O Ofício/GEINF nº 003/2026 atestou de forma inequívoca que a empresa vinculada ao paciente promoveu o envio regular de informações, a emissão de notas fiscais eletrônicas e o recolhimento expressivo de ICMS ao longo do período de vigência das medidas cautelares

Desse modo, as circunstâncias apresentadas, por si sós, não poderiam ensejar a imposição da prisão preventiva se outras medidas menos invasivas se mostram suficientes e idôneas para os fins cautelares, especialmente para o objetivo de evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).

Assim, uma vez que o delito **não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa** e avaliadas as circunstâncias em que perpetrado o suposto crime em questão, entendo configurados os requisitos que justificam a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas.

III. Fundamentos acrescidos pelo Tribunal de origem e pronunciamentos relativos a corréus

Reconhecida a insubsistência da premissa do decreto, o acórdão impugnado manteve a custódia com apoio em três ordens de elementos (fls. 454-457): os dados sobre as transferências à filial de Varginha – MG, também constantes do Ofício/GEINF n. 003/2026; a posição de controlador de fato atribuída ao paciente e as operações trianguladas descritas no decreto originário; como

Edição nº 460 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 14 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60783605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/10/2026 22:17:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2026. Código de Controle do Documento: 961cec6e-c0a5-4865-8cb2-5d58d134b22f

reforço, os pronunciamentos colegiados relativos a corréus. Portanto, forçoso reconhecer que nenhum deles supre a falta de fato novo.

Quanto ao primeiro elemento, vê-se que **não integrou a motivação da decisão de 18/7/2026 e que somente foi incorporado ao debate no curso do writ originário**. Além disso, **o próprio acórdão qualificou de plausível e documentada a explicação defensiva, segundo a qual o imóvel de Varginha se destina a escritório e as mercadorias ficam depositadas em armazém geral.** A Gerência fazendária, por sua vez, classificou a própria análise como preliminar e insuficiente, isoladamente, para afirmar a inexistência da circulação física das mercadorias (fls. 450-451 e 454).

Se o dado depende de aprofundamento que o próprio Tribunal reputou incompatível com o habeas corpus, ele não serve, com mais razão, de lastro seguro para a manutenção da prisão.

A jurisprudência desta Corte é firme em vedar esse suprimento de motivação por parte do Colegiado de segundo grau (HC n. 591.420/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., julgado em 15/9/2020, destaquei):

> 4.Revogada a prisão cautelar por excesso de prazo, nova segregação só se legitima na hipótese da superveniência de fatos inéditos e posteriores à soltura que a justifiquem.
> [...]
> 6.A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente.

Elementos posteriores podem justificar nova apreciação cautelar pelo Juízo natural, sob o crivo do contraditório. Não podem, contudo, sustentar retroativamente ato cuja premissa central se desfez.

Quanto ao segundo elemento invocado pelo Tribunal, a posição atribuída ao paciente na estrutura empresarial investigada e as operações trianguladas que lhe são imputadas dizem respeito ao *fumus commissi delicti*. Essas circunstâncias já eram de conhecimento do Juízo em 19/12/2025, quando ele entendeu suficientes as

Edição nº 460 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 14 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60783605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/10/2026 22:17:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2026. Código de Controle do Documento: 961cec6e-c0a5-4865-8cb2-5d58d134b22f

medidas cautelares diversas. Circunstâncias já conhecidas no momento da soltura não legitimam nova segregação (RHC n. 108.165/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., julgado em 6/8/2019).

Por último, **o próprio Tribunal estadual admitiu que pronunciamentos relativos a terceiros não podem, por si sós, fundamentar a segregação do paciente, sob pena de ofensa à individualização exigida pelo art. 315 do CPP.** O acórdão atribuiu-lhes, por isso, o papel de mero reforço argumentativo (fl. 456). Caído o fundamento que o acórdão reputava autônomo, o acessório não basta para sustentar medida cautelar de natureza pessoal, cujo risco há de ser demonstrado em relação ao próprio paciente.

Acrescente-se ainda que, segundo as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o pedido de reconsideração foi indeferido em 18/9/2026. O Juízo entendeu que os documentos supervenientes não afastavam as inconsistências anteriormente apontadas quanto ao cumprimento das cautelares e à dinâmica das operações da empresa (fls. 3.030-3.031). Essa decisão não indicou, contudo, fato novo, posterior à soltura e atribuível ao paciente. Ela concluiu pela ausência de alteração substancial do quadro que fundamentara o restabelecimento da custódia, quadro cuja premissa determinante, como visto, foi infirmada pela própria Administração Fazendária.

IV. Demais teses defensivas

As conclusões anteriores bastam para o acolhimento do pedido. Ficam, por isso, superados o exame da alegada nulidade por inobservância do contraditório prévio (art. 282, § 3º, do CPP) e o da sustentada ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão, pois a solução adotada já assegura ao paciente o resultado pretendido.

Registro, de todo modo, que eventual nova reavaliação da situação cautelar do paciente deverá observar o contraditório prévio previsto no art. 282, § 3º, do CPP. Ficam ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, desde que justificados com elementos do caso concreto.

V. Dispositivo

Edição nº 460 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 14 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60783605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/10/2026 22:17:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2026. Código de Controle do Documento: 961cec6e-c0a5-4865-8cb2-5d58d134b22f

À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, cassados, no tocante ao paciente, o acórdão impugnado e a decisão de 18/7/2026 proferida no Pedido de Prisão Preventiva n. 5007891-87.2026.8.08.0030, **concedo a ordem para determinar o integral restabelecimento das medidas cautelares pessoais e empresariais impostas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares – ES em 19/12/2025**, por ocasião do recebimento da denúncia na Ação Penal n. 5018110-96.2025.8.08.0030. Entre elas estão o encaminhamento periódico de informações à Secretaria de Estado da Fazenda, a rastreabilidade das operações comerciais, a emissão dos documentos fiscais e de transporte e o fornecimento de dados bancários e patrimoniais.

Fica admitido seu ajuste pelo Juízo natural, desde que fundamentado em necessidade concreta, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do julgador indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da constrição preventiva, **se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.**

Alerte-se o paciente de que a violação das medidas impostas poderá acarretar o restabelecimento da prisão provisória.

Comunique-se, **com urgência**, o inteiro teor desta decisão às instâncias ordinárias, para as providências cabíveis.

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 10 de outubro de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator

Edição nº 460 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 14 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60783605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/10/2026 22:17:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2026. Código de Controle do Documento: 961cec6e-c0a5-4865-8cb2-5d58d134b22f